



תיק תביעה מס': 227/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

בענין : 1. מנור יונתן
מנור לילך

2. בונן שושי

3. גרשונוביץ גרשון יעקב

4. חותם יותם
לב-רן חותם הילה

5. ברנוב ויקטוריה
ברנוב אלכסנדר

כולם ע"י ב"כ עו"ד גדעון סלעית
משד' פלי"ם 2, חיפה 33095
טל': 04-8668484, פקס: 04-8668485

התובעת

נ ג ד

1. פרחי ענת
2. מיכאלי דלית

ע"י ב"כ עו"ד איל מנחם ו/או כמיל גרייב
משד' המגינים 53, חיפה
טל': 04-8525313, פקס: 04-8525314

הנתבעות

פ ס ק - ד י נ

7. בעלי כל 6 הדירות בבית המשותף ברח' צדקיהו 24 חיפה הגו רעיון של חיזוק המבנה תוך מימוש האופציה המשולבת שהועמדה בתוקף תמ"א 38 וחוק המקרקעין [חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה] של הוספת דירות, ומימון החיזוק על ידי מכירתן לצדדים שלישיים. ההחלטות שקבלו בעלי הדירות, כך לפי הראיות שהונחו בפני, לא היו מחטף של מי מהם, לא נתקבלו בקלות דעת, לא היו מעורבות בשיקולים זרים /אינטרסים אישיים חבויים של מי מהם. כל בעלי הדירות היו שותפים לכל השיקולים של כל אחד מהם, היו גם שותפים לכל הצרכים של כל אחד מהם ככל שאלו צפו מעל פני השטח, ובקשו לתת מענה על צרכים אלו. תהליך קבלת ההחלטות למימוש זכויות הבניה לצורך ואגב חיזוק המבנה היה – כך התרשמתי – כן, גלוי ושקוף לכל בעלי הדירות. אל יקל הדבר בעינינו: רבים המקרים בהם תהליכי חיזוק המבנה או בניית ממדי "ם עולים על שרטון דווקא מהטעם של היעדר שקיפו ת מלאה [!] של כל ההחלטות הכרוכות בהם. מה שאין כן כאן.

2. כאמור, בעלי הדירות יזמו את חיזוק המבנה במימון מכירת הדירות החדשות שתיבניה על ידי אנשי ביצוע – תכנון, בניה וכד' – שאת שירותיהם ישכרו. המיזם לא נכפה על ידי מי מהם על משניהם; הוא היה יוזמה, יש לומר: ברוכה, של בעלי הדירות עצמם. ראוי לציין כי בעלי הדירות כולם, גם אם אינם אנשי משפט או בעלי ידע בתכנון ובניה, כולם אנשים משכילים שלא הקלו ראש בבחינת האופציות השונות שעומדות לרשותם, ומצאו את האופן הזה של חיזוק המבנה כמתאים לצרכיהם. כך עלה מעדויות כל בעלי הדירות שה עידו בפני, לרבות מהעדות נתבעת מס' 1.

3. החשיבות של חיזוק מבנים אינה גוזמא וגם לא מליצה; גם הנתבעות הכירו בכך, ובלשונה של הנתבעת "אנו מברכות על התאם. אנו לא מתנגדות היינו ביחד עם הרעיון שיוני והילתובעים מס' 1+4 – צ.פ. [יזמן, הלכנו איתם בהליך עמ' 56 שו' 37-38]. לא בכדי הרחיק המחוקק לכת בהקצאת זכויות מפליגות לבעלי מבנה שמבקשים לחזק אותו, הן בתחום המיסוי, הן בתחום התכנון, והן בתחום הקנין. אביא בתמצית דברים בשם אומרם:

" כחלק מההיערכות הכוללת של מדינת ישראל להתמודדות עם נזקיהן של רעידות אדמה התקבלה ביום 27.3.2005 החלטת ממשלה המאשרת תוכנית מתאר ארצית שנועדה להקל על בעלי בתים לחזק את נכסיהם ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה. לעודד אותם לעשות בן היא תמ' 38. תוכנית זו מאפשרת מתן היתרי בניה לביצוע שינויים במבנים לצורך חיזוקם בהליך מקוצר וכן מעניקה תמריץ של תו ספת של זכויות בניה למי שיפעלו לחיזוק המבנים ושבבעלותם וג' .

כב' השופטת ברק-ארז ברע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן ו-14 אח' מיום 9.7.14 [להלן: פס"ד שומרוני].

4. השתלשלות האירועים הרלבנטיים שעתה מראיות שהובאו בפני :

(א) עדת תביעה מס' 1 הילה לב רן חותם הע ידה כי " ... ואז הסכמנו בתהליך ולאחר שלבים רבים זה לקח יותר מ- שנים.. שולי עמ' 31 לפרו'.

(ב) 1.12.2011 – נחתם הסכם בין כל בעלי הדירות לרבות הנתבעות לבין האדריכל סלעית לאחר חליפת מיילים אודות כך בין בעלי הדירות לרבות הנתבעות [ת/6, נ/27].

(ג) ביום 10.3.2013 – כל בעלי הדירות לרבות הנתבעות חתמו על אישור ייצוג לעו"ד רון ברנט לאחר חליפת מיילים שבחנה אופציות של ייצוג משפטי לה גם הנתבעות היו צד [ת/6, נ/17, 19].

(ד) ביום 13.5.2013 – ניתן ברשויות התכנון היתר מותנה בתנאים.

(ה) במהלך חודש אוקטובר 2013 – חליפת מיילים בין בעלי הדירות בינם לבין עצמם וכן בינם לבין עו"ד זוהר ממשרד עו"ד ברנט ובינם לבין האדריכל סלעית שמדגישה את חשיבות היות הקבלן "קבלן רשום". הנתבעות הן צד לאותה התכתבות. הנתבעת מס' 1 אף יוזמת מייל מיום 27.10.13 ליתר בעלי הדירות שמעלה סימני שאלה לגבי האמינות המקצועית של הקבלן וחשיבות היותו קבלן רשום [נ/23+18].

(ו) ביום 29.10.2013 – נשלחה לבעלי הדירות טיוטת חוזה מתוקן [נ/23].

(ז) במהלך החודשים אוגוסט-דצמבר 2013 – מתקיימת חליפת מיילים בין בעלי הדירות בינם לבין עצמם לרבות הנתבעות וכן בינם לבין עו"ד זוהר וסלעית בקשר עם טיוטת חוזה לחתימה עם יזם/קבלן. [ת/7]

(ח) 23.1.2014 – חליפת מיילים בין הנתבעת לבין סלעית המתייחסת למפרט הטכני המתוכנן של דירתה. [ת/8]

(ט) ביום 30.3.2014 – 5 חדשים לאחר שקבלה עותק מטיוטת ההסכם עם היזם, הנתבעת מס' 1 מודיעה במייל לעו"ד זוהר, ואני מוצאת לצטט אותה במלואו: **"מידי [עו"ד זוהר – צ.פ.] שלום, עבר עלינו שבוע עמוס ורק הבוקר הצלחתי להגיע למייל ששלחת לי בעקבות פגישתנאני מבקשת לסדוק ולהעביר אלי את כל המסמכים שנחתמו על ידי עד היום כדי שאוכל לעבור על ההסכם החדש ששלחת מובן שצריך לתאם פגישה חדשה כי אחותי ואני לא נוכל להגיע היום [הואהיום] שנקבע לצורך חתימת ההסכם בין בעלי הדירות ליזם, ראה ס"ק י' להלן – צ.פ.] בלוח זמנים כל כך קצר מבלי לבדוק את ההסכם החדש ובמיוחד את הסעיף שנוגע לאמא שלי – מצאתי לצטט את הסעיף כדי להדגיש את העמדה העולה ממנו ולפיה מניעות אישית מנעה בעדה בדיקת טיוטת החוזה שנשלח אליה זמן רב מראש, והעניין שגילתה בסעיף שנוגע לאמה, זה שאמור היה להסדיר תשלום דמי שכירות לאמה במהלך 6 החודשים הראשונים לבניה.**

(י) ביום 30.3.2014 – נחתם הסכם בין התובעים לבין ד.י. יעד גלובל אחזקות נדל"ן והשקעות בע"מ, חברה פרטית, באמצעות מנהלה דוד ישראל [להלן: "החברה", "היזם" לפי העניין]. הנתבעות נעדרו ממעמד זה ולא חתמו על ההסכם. זו העילה להגשת התביעה.

(יא) ביום 2.4.2014 – גם אז, לאחר שכבר נחתם ההסכם בין בעלי הדירות לבין החברה, הנתבעת מנמקת את היעדרותה משיבת החתימה על ההסכם עם היזם באילוצים על רקע נסיבות אישיות.

5. העובדת דלעיל בקשו להדגיש הן את השקיפות שאפיינה את תהליך קבלת ההחלטות בקרב בעלי הדירות והן את המעורבות של הנתבעות בו.

6. לאור הנ"ל מבקשת התביעה לכפות על הנתבעות את ההסכם ולהסמיך את בא כוח התובעים לחתום בשמן על כל מסמך ככל שיתחייב. בכתב ההגנה העלו הנתבעות טענות פ הגורן ומן היקב ככל שהכתב יכול להכיל [ואף למעלה מכך]. משהוכח כי רוב בעלי הדירות מסכימים לתנאי החוזה עם היזם, אנמק להלן מדוע באף לא אחד מנימוקי ההתנגדות של הנתבעות לא מצאתי ממש

7. טענה בדבתיסיון לכפות על הנתבעות תנאי חוזה על ידי בעל ענין

(א) ב"כ הנתבעות מתעקש לכנות את דוד סלעית 'יזם' ואת יעד גלובל 'קבלן'. גם החזרה על מינוחים אלו שוב ושוב על ידיו לא הופכת אותם לנכונים. החוזה עם סלעית, לו הנתבעות צד, מגדיר אותו 'אדריכל' ולא 'יזם' להלן: "סלעית". לא נמצא בדבריו נימוק על שום מה חרף הגדרה זו הוא מתעקש לזהותו כ 'יזם'. החוזה עם יעד גלובל מזהה את החברה כ "יזם/קבלן" ובכל זאת מתעקש ב "כ הנתבעות, ללא הנמקה כלשהי, לכנותו 'קבלן' בלבד.

(ב) לדעתי תוכן החוזה הוא המעיד על מיהותו / זהותו / תפקידו / התחייבותו של כל צד לחוזה. גם ההגדרות בכותרת החוזה וגם התוכן הם חלק אינטגרלי מהחוזה. ואם כך אזי סלעית לא כונה בחוזה עימו 'יזם' אלא במפורש 'אדריכל', וגם תוכן החוזה מעיד על חלקו בהתקשרות שהוא מקצועי / אדריכלי ובשום שלב לא יישומי. הוא הדין לגבי החוזה עם החברה יעד גלובל. ואם ניתן היה לטעות כי היזם הוא שיהיה קבלן הביצוע, באים כתב התביעה וכתב התשובה – ובמסנה תוקף העדויות של העדים הרלבנטיים – וביססו את ההכרה בכך שהחברה הינה היזם ולא קבלן הביצוע. תמוה על שום מה עד סוף ההליך התעקשו הנתבעות לדבוק במינוחים 'יזם' ו'קבלן' בהתאמה כשהם מתייחסים לסלעית ולחברה. בהיעדר הנמקה אני רואה בכך טיעון סתמי ונטול תום לב.

(ג) הנתבעות רואות ניגוד עניינים בעובדה שאת שכרו של סלעית יממן היזם. מה רבותא בכך מקום שקיימת שקיפות מלאה? לא זו בלבד שהנתבעות היו ערות לכך עוד מהשלב בו חתמו ברצון, ולא כפי שטען בא כוחן 'ככפיה', מה שלא הוכח ולא נטען על ידן גם לא בעדותן, על ההסכם עם סלעית, ולא מן הנמנע שנתון זה היה אחד מאלו ששכנעו אותן לקבל את תנאיו, אלא גם הן לא הציעו בשום שלב שבעלי הדירות הם שישלמו את שכרו

(ד) ועוד, שכרו של סלעית – או בלשון בא כוח הנתבעות 'הרווח הכספי' [עמ' 65 שו' 40 לפרו'] יהיה בדין מקום שימלא אחר התחייבותיו כלפי בעלי הדירות, לרבות כלפי הנתבעות, בחוזה ביניהם. הרווח הכספי הוא של כל הנוגעים בדבר: של בעלי הדירות בכך שיזכו לחיזוק הבית, להרחבת הדירות שלהם ושדרוגן. היטיב לבטא זאת תובע מס' 3 בעדותו בעמ' 46 שו' 20-24 לפרו': "... אני מרוויח גם כן במשך שנה וחצי אני מרוויח משלון על הדירה שלי. מה שמעניין אותי שיהיה לי תמא 38 שהבית שלי יחזק שאני אקבל עוד חדר

(ה) הטענה כאילו לסלעית אין אחריות כלפי בעלי הדירות [טיעון בכותרת עמ' 66 לפרו'] גם היא סתמית, מופרכת ומופרכת. סלעית לקח על עצמו התחייבות כלפי בעלי הדירות כפי שאלו האחרון ות מצאו להטיל על יו בחוזה עימו. ההתחייבות הללו שרירות וקיימות עד מיצוי החוזה.

(ו) ההסכם עם סלעית צפה חתימת הסכם עם גורם מבצע , כפי שאכן קרה בפועל.

(ז) חרף התעקשותו של ב' צ' הנתבעות לעיין בחוזה ההתקשרות בין סלעית לבין החברה הוא אינו זכאי לכך לדעתו. הוא הדין לגבי הסכמים ככל שייחתמו בין החברה לבין רוכשי הדירות שתיבנינה ביוזמתו. בעלי הדירות כאן זכאים לעיין אך בחוזים עליהם הם עצמם מתבקשים לחתום , וכן הם זכאים לכך שההתחייבויות כלפיהם תתמלאנה. המסמכים הללו גלויים בפניהם במלואם.

(ח) וזאת ראוי שייאמר: בעלי הדירות הם בעלי הקניין בזכויות הבניה וכן בדירות שתיבנינה מתוקף זכויות התמ' "א עד אשר אלו תירשמנה בפנקסי המקרקעין על שם אחרים , בשיתוף פעולה עמם. בין אם יעד גלובל הוא יזם ובין אם קבלן, מעמדו המשפטי מבחינת דיני הקניין הרלבנטיים הוא כשל קבלן מבצע מטעם בעלי הדירות ולכן רלבנטי החוזה בינו לבין בעלי הדירות . מה שאין כן החוזה בינו לבין קבלני משנה שלו ו' או רוכשים שלו [אלא אם בחוזה בינו לבין בעלי הדירות נקבע אחרת, כפי שאכן המצב כאן].

8. הייצוג שניתן לבעלי הדירות ע"י עו"ד מירי זוהר

(א) גם כאן לא ירדתי לסוף דעתו של ב' "כ הנתבעות, מה בקש להשיג בטיעון כאילו עו"ד זוהר לא היתה רשאית לייצג את בעלי הדירות במו"מ עם החברה שכן מסמך הייצוג נ/17 מסר את הייצוג רק לעו"ד ברנט "ורק לו".

(ב) ראשית – לא מופיע באותו המסמך הביטוי "רק לו".

(ג) שנית- המסמך רשום בלשון רבים , ללמדנו שהוא לא מתייחס רק לעו"ד ברנט.

(ד) שלישית – מקובל כי מקום שהרשאת הייצוג ניתנת ל בעל המשרד , היא ניתנת לכל מי ש הוא שותפו/עובד אצלו/עימו/בפיקוחו, אלא אם נאמר במסמך אחרת. כאן לא נאמר אחרת

(ה) רביעית – הנתבעות עצמן קבלו מיילים שנשלחו בחתימת עו' ד זוהר ואפילו שלחו אליה במישרין מיילים ושוחחו אתה בטלפון. הן התנצלו בפניה על כך שלא יוכלו להתייצב לפגישה שנועדה לחתום על החוזה עם החברה. ר' עדותה של עו"ד זוהר עמ' 6 שו' 22 לפרו': "אני זוכרת שימים ספורים לפני מועד החתימה הן אישרו שהן יגיעו ", ולעומת זאת, בשו' 12 עמ' 6 , בתשובה לשאלה אם היה משהו מטעם הדיירים שהודיע לה שהוא לא מתכוון להגיע השיבה: "ענת [נתבעת מס' 1 – צ.פ.], **ביום החתימה למיטב זכרוני זה היה בשעות הבוקר** חבתשובה לשאלה בחקירה הנגדית עמ' 14 שו' 6 הוסיפה: " **ביום החתימה ענת הודיעה לי בבוקר במייל או אס אמ אס שהיא לא תגיע לחתימה ומאז היה רצף של מס התכתבויות ביני לענת** העדות לא נסתרה בעדותה של נתבעת מס' 1; באף לא הזדמנות אחת הנתבעות לא כפרו במנדט שיש לעו"ד זוהר.

(ו) ומעבר לכך – בהציגו עצמו כבא כוח הנתבעות שלח עו "ד מנחם מייל לעו"ד זוהר - 1/1 - ולא לעו"ד ברנט. הוא לא כפר בייצוג שלה חרף ידיעתו המפורשת אודות מסמך הייצוג שכן מרשותיו חתומות עליו

9. תנאי ההסכם עם חברת יעד גלובל

(א) הנתבעות מוצאות את ההסכם עם החברה יעד גלובל בלתי סביר ובלתי מאוזן, בדגש על הערבות הבנקאית הנמוכה המותנית בו. לשיטתן האדריכל "בורח מהתמונה", "עושה אקזיט" כלשונו של עו "ד גרייב בסיכומיו, וכמשתמע – תוך הפקרת בעלי הדירות לחסדיו של היזם. בתנאים אלו נכון היה למצער להגדיל את הערבות הבנקאית המותנית בחוזה ולהעמידה על 400,000 ₪ ולא על 350,000 ₪ כפי שהותנה בפועל.

(ב) התובעים לעומת זאת בדעה שזכויותיהם מעוגנות באופן מיטבי בחוזה עם החברה, מה גם שיש להם זכות וטו על קבלת הביצוע שיישכר על-ידה לבניית הפרויקט. הם רואים את היתרון שיקום להם ממימוש החוזה. לדעתם הסיכון שהם נוטלים אינו גדול מסיכון מקובל בעסקה כגון זו, דעה שנותנה איתנה גם לאחר ששמעו את עדויותיהם של עו "ד זוהר ושל מנהל החברה לרבות החקירה הנגדית שלהם, כולן עדויות שקדמו לעדויות שלהם. התובעים גם מדגישים את ההעדפה של הנתבעות בתנאי החוזה עם החברה המתבטאת בדמי שכירות שהחברה אמורה לשלם להוריהן למשך התקופה מוסכמת [כל אחד משיקוליו הוא]: חצי שנה, ובתשלום חלקן למפקח על הבניה אותו הן ממאנות לשלם.

(ג) אמנם סעיף 5[ב] לחוק החיזוק נותן בידי מפקח על רישום מקרקעין סמכות לשנות את תנאי ההסכם ואף להתנות תנאים מיוזמתו וזו לשון הסעיף:

" **אשר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור אשר יהיה מוסמך בהתאם להוראות המפקח להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן**

(ד) דא עקא שלא מצאתי בנסיבות כאן הצדקה להתנות את העבודה בתנאים שונים מאלו המופיעים בחוזה עם החברה. שמעתי את עדותה הארוכה של עו"ד זוהר, לרבות בחקירה הנגדית, שהיתה בעיני מיושבת ומבוססת על ניסיון מוכח בתחום הרלבנטי, והשתכנעתי – גם לאור העדויות של בעלי הדירות שבאו אחריה – כי חזקה על כל הגורמים הללו שבדקו ומצאו כי תנאי ההסכם סבירים והבטוחות מספקות באופן שההסכם ממקסם את התנאים שניתן להשיג בפועל בשוק.

(ה) עדותה של עו'ד זוהר בדבר השיקולים שעמדו בבסיס הערכת דיות הערבות הבנקאית היו סבירים, הגיוניים והצביעו על הפעלת שיקול דעת מקצועי: "בכל פרוי קט תמא שאני תמיד מסבירה לבעלי הדירות וכך עשיתי גם במקרה זה שסוגיית הערבות הבנקאית וסוגיית מדרג המכירות שלובות זו. בזואני יכולה לומר שגם אני באופן אישי ליוויתי פרויקטים וזה רווח בעיקר במתכונת המקורית של התמא שאז היקף הדירות החדשות היה קטן יחסית – 2 דירות בלבד, אז היו לא מעט מקרים שדירות היזם נמכרו באמת בשלבים די אחרונים של הפמממקט היזם לא העמיד ערבות בכלל במסגרת הפרויקט מתוך עיקרון שאי תומכת בו משפטית שהוא למעשה לא מקבל דבר למעט הערת אזהרה לטובת השוהדי כב' כ הדיירים יפוי כח למחוק אותה והוא למעשה רק משקיע ומאבד את ההשקעה במקרה שהוא מפר את ההסכם ומוכר בסוף במתכונת מסוג זה נחה דעתי שאין מקום לחייב בערבות כלל ואלה פרויקטים שנעשו והסתיימו בהצלחה רבה לכן, שתי הסוגיות האלו לשיטתי ולהבנתי מאזנות אחת את השנית. קוטביות מצד שני היא כזו שיש יזמים שכבר עם הוצאת היתר הבנייה מבקשים למכור את כל הדירות כדי לוודא שיש מכירות במחירים מסוימים שהכספים ישמשו בידיהם לביצוע הבניה שזה מצב שלטעמי מבחינה משפטית מאוד מסוכן עבור בעלי הדירות כתוצאה מרישום הערות אזהרה ל טובת אותם צדדים שלישיים בנקים מטעמם ובמקרה כזה הייתי עומדת על ערבות בנקאית בערכים גבוהים יותר ההסכם שבו אנו עוסקים וברבים אחרים יש בו סוג של איזון בין קצב מכירות דירות היזם ורישום הערות אזהרה לבין גובה הערבות הבנקאית ושלבי ההפחתה שלה פה היתה ציפיה בהתחלה מצד חברי למכור לפחות שתי דירות בשלב היתר בניה והתנגדתי לכך בכל תוקף ובסעיף מכירת הדירות אפשר לראות שהדירה הראשונה תוכל להימכר ואני מפנה לסעיף להסכם הערת אזהרה תוכל להירשם רק בגמר שלד כל תוספות הבניה עבור בעלי הדירות בשלב הזה תוכל להירשם הער ה אחת. והערה שניה תוכל להירשם אחרי שמבוצעות כל עבודות הגמר ותוספות של הדירות הקיימות כשאני אומרת איזון אני לא מדברת על מספרים אלא על יצירת משקל נאות והגנה משפטית נאותה לבעלי הדירות מבחינת הסיכון שהם ייחשפו לו עם רישום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות היזם ומנגד גובה הערבות הבנקאית שככל שאנו דוחים יותר את רישום הערות האזהרה לטובת צדדים שלישיים כך משקל הערבות הבנקאית קטן. הדברים מובאים מעדותה של עו'ד זוהר בעמ' 9-14 לפרו'.

(ו) יש גם לזכור שההסכם, לרבות תנאי הערבות הבנקאית, מגלם בתוכו את התשלום שהחברה צפויה לשלם ל נתבעות כדמי שכירות ולחלקן היחסי בפיקוח העליון.

(ז) שיקול נוסף לטובת סבירות ומידתיות ההסכם מובא דווקא מהחוק ומהפסיקה. כפי שנאמר לעיל, בעלי הדירות נותרים בעלי הזכות הקניינית במקרקעין לרבות בדירות החדשות שתיבניה, כל עוד הללו לא תועברנה – בהסכמתם ולפי שטרי מכר ח תומים על ידיהם – לבעלות הרוכשים. הפסיקה קבעה כי חיזוק מבנה קצם לבניית הדירות החדשות המשמשות למימון החיזוק. ראה רע"פ 2510/12 מעם כב' השופטת נאור כתוארה אז, מיום 2.5.2012 שם אישרה השופטת צו הפסקת עבודה שהוצא לבקשת דשיות העירונית נגד בעלי הדירות ונגד היזם שם, שבקשו להקדים את בניית הדירות החדשות לעבודות החיזוק, בטענה שאין לרשויות הפיקוח זכות להתערב בסדרי העבודה של בעלי הדירות/היזם. ואלו דבריה:

"תמ"א 38, הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ראו למשל לעניין זה דברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה (הוראת שעה, ה" ח הממשלה התשס"ז 313)). בכדי לעודד בעלי נכסים לחזק את המבנים שברשותם ניתנות לבעלי נכסים המבצעים פעולות חיזוק לבניינים שבבעלותם אפשר יות לזכות בזכויות בנייה מכאן עולה שלא ניתן לראות בזכויות הבנייה כעיקרם של היתרי הבנייה שניתנים על פי תמ"א 38. ההי פך הוא הנכון זכויות הבנייה המוקנות במסגרת ההיתרים הניתנים לפי תמ"א 38, מהוות נדבך משנן גם אם חשוב לצורך חיזוק המבנים שלגביהם ניתן היתה במילים אחרות זכויות הבנייה הינן למעשה הטבה הניתנת לבעלי נכסים המתחייבים לחזק את ביתם מפני רעידות אדמה. [ההדגשה שלצפ.]

ובהמשך הדברים, והם עיקר –

" במקרה שלפנינו הוצא צו הפסקת בנייה נגד המבקשים זאת עד אשר ישלימו את עבודות החיזוק בבניין שלגביו ניתן היתר בנייה לפי תמ"א 38. המבקשים טוענים כי אין מקום להתערב בסדרי עבודתם וכי לאפשר להם להמשיך את עבודות הבנייה בקומה הנוספתגרסתם כיוון שהיתר הבנייה שקיבלו אינו כולל תנאי לפיו עבודות החיזוק תבוצענה קודם להשלמת הבנייה בקומה הנספחת שלא היה מקום להוציא נגדם צו הפסקת בנייה אין בידי לקבל טענה זאת כפי שהוסבר לעיל כל תכליתה של תמ"א 38 היא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ברור אפוא מדוע עומדת המשיבה על כך שהמבנה יחזק לפני שתוסף לו קומה חדשה ומנגד לא ברורה התעקשותו של המבקש הערכאות הקודמות שדנו בתיק קבעו כי במקרה דנן הדרישה להשלים את עבודות החיזוק קודם שמוספים עומס על המבנה על ידי תוספת הבנייה מתחייבת על פי השכל הישר לא ראיתי מקום להתערב בהחלטתו לציין כי בהיתר הבנייה שניתן למבקשים מופיע שלב חיזוק המבנה בתור סעיף ראשון הקודם ליתר הרכיבים הנכללים בהיתר

עוד יוער, כי מבחינה פרגמאטית נראה שאין הגיון במתן ההטבה (קרן השלמת תוספת הבנייה) לפני קיום ההתחייבות לקרן חיזוק המבנה שכן עם השלמת בנייתה של הקומה הנוספת קטן התמריץ של המבקשים להשלים את עבודות החיזוק זאת ועוד ייתכן כי גם אם המבקשים עצמם יפעלו להשלמת עבודות החיזוק לאחר שתבנה הקומה הנוספת תחול התפתחות שאינה תלויה בהם שתמנע מהם לעשות בן כך למשל העיד מהנדס המבקשים בפני בית המשפט השלום כי לצורך השלמת עבודות החיזוק נדרש תיאום עם דיירי הבית ניסיון החיים מלמד כי לבעיות הנראות כלוגיסטיות בתחילה עשויות להתפתח לבעיות מהותיות מכאן ברורה דרישתה של המשיבה המתנה את

המשך ה בנייה בקומה הנוספת בהשלמת עבודות החיזוק תנאי זה מבטיח את קיום תכליתה של **החברה**.

(ח) וככל שהיה אצל הנתבעות ספק, אזי שלבי הבניה המוגדרים בסעיף 13.3 לחוזה קובעים מפורשות את שלב 1 כשלב שמתייחס לבניית החיזוקים והתוספות של דירות הצדדים כאן, הדירות הקיימות. ורק לאחר מכן מגיע שלב 2 שהוא גמר שלד של דירות היזם.

(ט) בניסיונם לשכנע בדלות ההתחייבויות המובטחות בערבות בנקאית מצד החברה העלו הנתבעות לדוכן העדים עד שהעיד כי החברה במסגרתה הוא משמש מנהל עסקי מוכנה ליתן ערבות בנקאית של מיליון ₪ [!] סכום שהינו מרשים וגבוה משמעותית מזה המוצע על ידי היזם כאן. הכוונה היא לעד הגנה מס' 4' אדיב זאהר. לאור עדותו מוטב לולא זומן לעדות ולולא התבזה שלא בטובתו ומבלי להבין כלל את ההקשר הענייני לגביו הוא נדרש להעיד. ההצעה ה'נדיבה' שמצא להציע – נ/21 – ניתנה "על סמך מה שראינו בשטח כמובן שהסתכלנו גם על התכניות ועל ההצעה הקודמת" עמ' 51 שו' 25 לפרו'. בחקירה הנגדית עלה כי כלל לא הוצג בפניו הסכם ספציפי עם הדיירים, אם כי לדעתו אינו צריך אותו, ודי לו – כדי להציע ערבות בנקאית של מיליון ₪, יש לזכור, "בפרטים באופן כללי". עוד עלה בעדותו כי הצעתו הנדיבה ניתנה ללא הכנת תוכנית עסקית – עמ' 53 שו' 32. הוא מנמק את נדיבות ההצעה כך: "זאת הצעה ראשונית שנותנים לדיירים בתקווה להיכנס להתקשרות ארוכת טווח עתם" 53 שו' 34-35. ההצעה ניתנה לבקשת ב'כ' הנתבעות, מבלי שהמציע קיים שיחה עם מי מיתר בעלי הדירות, אף לא עם הנתבעות הרדידות שבבסיס ההצעה אינה מהווה סמן כלשהו להערכת דיות הערבות הבנקאית העומדת על הפרק בין בעלי הדירות לבין היזם.

(י) ואם עוד היה ספק בדבר הסיכון הנמוך שהתובעים נוטלים בעיסקה זו באה עדותו של תובע מס' 3, בעמ' 46 שו' 19-14, בחקירה הנגדית שלו, ומפשיטה את הקשיים ללא כחאורה באלו המילים: "עלות דירה אחת שהיזם קבלן שווה לכל הוצאות התחלף שיחיה בבית הזה/ זה אחד המקומות הטובים- עלות של מכירת דירה אחת זה 80 – 90 אחוז מההוצאות"

01. זהות היזם יעד גלובל

(א) הנתבעות מותחות ביקורת על זהות החברה ומנהלה. הן רואות בזהות מנהל החברה את הכשל של החוזה עימו. חקירה שקיימו אודות החוסן הכלכלי והאמינות האישית שלו, כמו גם עדותו כאן העלו לדעתה שהחברה אינה יציבה מבחינה כספית ומנהלה אינו אמין על רקע הליכים משפטיים קודמים שנוהלו נגדו. על אלו מוסיף חוסר ניסיון מוכח שלו בבניית פרויקטים של תמ"א 38. בתנאים אלו טוענות הנתבעות שנכון היה שלא לבחור ביזם זה אולםצער להגדיל את הערבות הבנקאית. הגדילו הנתבעות לעשות והזמינו חקירה כלכלית אודות החברה. לאור עדות החוקרלא היה בחקירה זו שום נתונים שיצדיקו את עמדתן.

(ב) התובעים לעומת זאת בדעה שזכות הוטו שנשמרה להם להטיל על קבלן הביצוע שיישכר ע"י היזם לבניית הפרויקט, מהווה מענה הולם על הבטחת ביצוע העבודה על ידי קבלן רשום. לדעתם הסיכון שהם נוטלים אינו גדול מסיכון מקובל בעסקה כגון זו, גם לאחר ששמעו את עדויותיהם של עו"ד זוהר ושל מנהל החברה לרבות החקירה הנגדית שלהם, עדויות שכאמור קדמו לעדויות שלהם.

17. לדעתי הנתבעות לא ביססו את הביקורת כלפי היזם ברמה שתצדיק את ביטול החוזה עימו. יתרה מכך, דווקא העד אדיב זהאר מטעמן ביסס את עמדת התובעים ולפיה אין הכרח שהיזם יהיה קבלן רשום. חובה **שקבלן הביצוע** יהיה קבלן רשום. ולא עוד, את החלופה הביאו הנתבעות **לאחר שהסכם עם היזם היה כבר חתום על ידי כל התובעים**, שהם מרבית בעלי הדירות, חרף העובדה שטיוטת ההסכם היתה בפניהן חודשים רבים לפני החתימה. הוא הדין גם לגבי החקירה אותה הציגו הנתבעות כחקירה כלכלית למנהל החברה. גם היא בוצעה במהלך ניהול הדיון כאן ולא בזמן הלא מבוטל שעבר מאז הומצאה טיוטת ההסכם לנתבעות ועד להבעת התנגדות מצידן לחתום עליו. על קלישות תוכנה של חוות הדעת הכלכלית - נ/22 - מעידה למצער העובדה שהעד/החוקר לא ידע וגם לא חשב שחשוב לוודא מהי יתרת המשכנתא הרשומה על נכס שבבעלות החברה. אוסיף גם שמנהל חברה לא נחקר על כך כאשר עמד על דוכן העדים, ללמדנו שהסוגיה לא באמת משמעותית לנתבעות, שאחרת היו מבצעות את התחקיר קודם לעדותו של מנהל החברה כדי לעמתו עם הנתונים המובאים בה.

27. אי אפשר לסכם את פרק הראיות בלי להתייחס לעדותה של נתבעת מס' 1 ענת פרחי:

(א) עדה זו הודתה כי מיזם חיזוק המבנה אגב מימוש זכויות בניה מכוח התמ"א התקבל על דעתה, היא היתה שותפה לו ומכותבת למיילים שהוחלפו בנדון בין בעלי הדירות. על ציר הזמן מ- 27.10.2013 " **אני ואחותי הרגשנו שמשהו לא בסדר עם הקבלן דוד ישואלעמ' 57 שו' 1**, סתמה ולא פירשה: מה לא בסדר, על בסיס אילו נתונים התגבשה ההרגשה הזו, מה עשו בקשר עם ההרגשה הזו. מעצם העובדה שלא עשו פעולה שבאה לידי ביטוי חיצוני הן יצרו את הרושם שנחה דעתן מתשובות שנתקבלו מעם עו"ד זוהר.

(ב) גם אם אכן הודיעה נתבעת זו שלא תתייצב לחתימה על החוזה עם היזם, היא לא נימקה זאת בהתנגדות לו כיזם, אלא באילוצים אישיים/משפחתיים שלה. נימוקי ההתנגדות שהעלה בא כוחן של הנתבעות בכתב ההגנה עלו על הכתב בדיעבד, מעולם לא לפני שנחתם החוזה על ידי התובעים, וזאת חרף הזמן הרב בו טיוטת ההסכם היתה בידיהן. התנהגות זו הינה במובהק נטולת תום לב, כלפי היזם ובעיקר כלפי בעלי הדירות האחרים.

(ג) ובכלל, בטענות הנתבעות יש תרתי דסתרי: מחד גיסא הן טוענות לניגוד עניינים, ומאידך גיסא הן מקבלות כאפשרי את מימון חלקן בתשלום עבור פיקוח מטעמן על היזם/קבלן הביצוע על ידי היזם בעצמו [!] הלכך ייקרא תום לב?

37. על כל האמור לעיל יש ל הדגיש את מירוח הסמכות העניינית המצומצמת של מפקח על רישום מקרקעין להתערב בתנאי חוזה לו מסכימים הרוב המוחלט של בעלי הדירות בבית המשותף, כמו המקרה כאן. ראה פסק דינו של בית המשפט המחוזי בע"א [חי'] 899-03-09 קלצ'ק נ' אורון מיום 29.4.2010 שם נפסק כי:

" המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק על בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקנין שלו. זכויות אלה תדללנה וייגרמו להן ' פחותים' אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחן למנוע את עבודות החיזוק סמכות ההתערבות של המקפח לקבל את טענות המיעוט ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק תהיה אפוא מצומצמת ביחזר

פסק דין זה אושר בפסק דינו של כב ' השופט רובינשטיין ברע "א 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון.

47. דומה שהנתבעות בקשו ללכת עקב בצד אגודל לאורך השיקולים שהותוו בפסק דינה של כב ' השופט ברק-ארז שאזכר לעיל. בפסק הדין צוין כמחדל היעדר חלופה ריאלית לביצוען של עבודות החיזוק מצד מי שבקש לבטל הסכם עם יזם. ברמה הכללית פסקה השופטת כי -

"... חשוב שהדברים ייעשו בזהירות הראויה תוך איזון בין היכולת לקבל החלטות לקידומו של הנכס לטובת כלל בעליו לבין השמירה על האינטרס של הצרט

פיסקה 26 לפסק הדין.

ובאופן ספציפי מונה השופטת רשימת נושאים אותם שומה על מפקח על רישום מקרקעין לשקול במסגרת בקשה לאישור הסכם חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים, אם כי היא מדגישה כי אין זו רשימה ממצה:

" בבואו לבחון בקשה לאשר הסכם חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות הענין ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות האם הוצג טעם להתנגדות] או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי ' עקרוני' ללא הנמקה] האם התוכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים האם הוצגה תוכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור האם נשמר השוויון בין הדיירים

פיסקה 27 לפסק הדין.

57. לאור כל הנימוקים דלעיל אני מוצאת את החוזה עם יעד גלובל על כל תנאיו כפי שהונחו בפני סביר ומידתי, ומאשרת לתובעים לבצע את העבודות נושא התביעה בהתאם לחוק החיזוק על פי ההסכם.

67. לצורך ביצוע האמור אני ממנה את עוה"ד גדעון סלעית להתקשר ולחתום בשם הנתבעות על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהן, לרבות על ההסכם והנספחים לו, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום שעבודים לטובת בנק או מוסד פיננסי, על בקשות ומסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים על ידי שלטונות האוצר.

77. ניתנת לנתבעות זכות של 7 ימים מהיום לחתום על ההסכם ונספחיו לרבות יפויי הכוח אצל עו"ד זוהר. לא יחתמו המסמכים במועד כאמור ייכנס לתוקף מינוי עו"ד סלעית.

87. לדעתי הנתבעות נהגו כלפי התובעים בחוסר תום לב; הן מאנו להכיר בכוחו של הרוב גם מקום שדעתן לא היתה נוחה ממנו, אם אכן כך. הן מאנו להודות להכיר ולהוקיר את היתרונות הייחודיים שקמים דווקא להן מההסכם. לאור זאת מצאתי לחייב אותן בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד. אני מעמידה את הוצאות המשפט על סך של 4,000 ₪ בהן יתחלקו התובעים בינם לבין עצמם באופן שימצאו לראוי, ובשכ"ט עו"ד כולל מע"מ בסך של 15,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [16.6.14] ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום כא אייר תשע"ה [10.5.2015]

העתקים יישלחו לבאי כוח הצדדים

צפורה פיגנבויס

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין